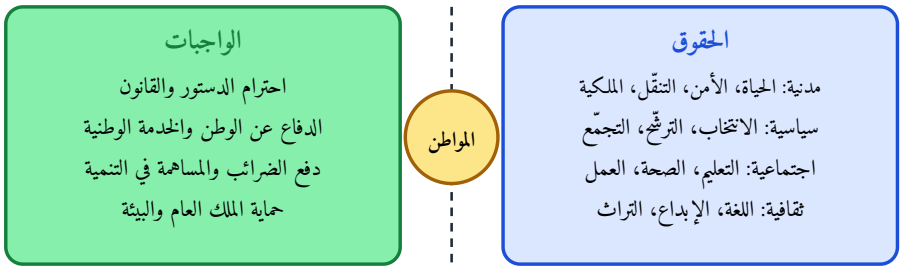
حقوق المواطن وواجباته

الهدف: أن تعرّف المواطنة، وأن تصنّف حقوق المواطن الجزائري (مدنية، سياسية، اقتصادية واجتماعية وثقافية)، وأن تربط كل حق بالواجب المقابل له.

الفكرة في سطرين: المواطن هو الفرد الذي يحمل جنسية الدولة ويرتبط بها برابطة قانونية تمنحه حقوقاً وتفرض عليه واجبات. لا حقوق بلا واجبات: فالدولة تضمن حقك في التعليم والصحة والأمن، وأنت تحترم القانون وتدفع الضرائب وتحافظ على الملك العام.



الشكل 1: المواطن في مركز العلاقة المتوازنة بين الحقوق التي يتمتّع بها والواجبات التي يلتزم بها.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المواطنة** رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة، أساسها **الجنسية**، تترتّب عليها حقوق وواجبات متبادلة.
2. **الحقوق المدنية:** الحق في الحياة والكرامة، الأمن، حرية التنقّل، حرمة المسكن والحياة الخاصة، الملكية، والمساواة أمام القانون.
3. **الحقوق السياسية:** الانتخاب والترشّح، تأسيس الأحزاب والجمعيات والانخراط فيها، حرية الرأي والتعبير والتجمّع السلمي.
4. **الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:** الحق في التعليم المجاني (والتعليم الأساسي إلزامي)، الرعاية الصحية، العمل والأجر العادل، السكن، الضمان الاجتماعي، والانتماء النقابي.
5. **الحقوق الثقافية:** الحق في الثقافة، وحماية التراث، والإبداع الفكري والفني.
6. **الواجبات:** احترام الدستور والقوانين، الدفاع عن الوطن وأداء الخدمة الوطنية، دفع الضرائب، احترام حقوق الآخرين، حماية الملك العام والبيئة، والمشاركة في الحياة العامة.
7. **التلازم:** كل حق يقابله واجب؛ حقك في التعليم يقابله واجب الاجتهاد واحترام المؤسسة، وحقك في الأمن يقابله واجب احترام القانون.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. تلميذ يدرس مجاناً في متوسطة عمومية ثم يخرّب طاولة القسم. **التفسير:** تمتّع بحقه الاجتماعي في التعليم لكنه أخلّ بواجب المحافظة على **الملك العام**؛ الحق والواجب متلازمان.
2. تاجر يبيع بضاعته ويرفض دفع الضرائب بحجة أن الدولة لا تقدّم له شيئاً. **التفسير:** الضرائب هي التي تموّل الطرق والمدارس والمستشفيات التي ينتفع بها؛ فالامتناع عنها يضرّ بحقوق الجميع.
3. مواطن بلغ 18 سنة وسجّل نفسه في القائمة الانتخابية وصوّت لأول مرة. **الحل:** مارس حقاً **سياسياً** هو حق الانتخاب، وأدّى في الوقت نفسه واجب المشاركة في الحياة العامة.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط في التصنيف: وضع حق التعليم ضمن الحقوق السياسية أو حق الانتخاب ضمن الحقوق المدنية.
- ذكر الحقوق فقط عند السؤال عن المواطنة ونسيان الواجبات، أو العكس.
- اعتبار **الجنسية والمواطنة** شيئاً واحداً؛ الجنسية هي الأساس القانوني، والمواطنة أوسع لأنها تشمل الممارسة الفعلية للحقوق والواجبات.
- كتابة أمثلة عامة دون ربط الحق بالواجب المقابل له.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المواطنة = رابطة قانونية بين الفرد والدولة أساسها الجنسية.
- الحقوق: مدنية، سياسية، اقتصادية واجتماعية، ثقافية.
- الواجبات: احترام القانون، الدفاع عن الوطن، الضرائب، حماية الملك العام.
- كل حق يقابله واجب (تعليم ⇄ اجتهاد، أمن ⇄ احترام القانون).
- المواطن الصالح يمارس حقوقه ويؤدّي واجباته معاً.

madrasadz.com